CAPÍTULO 11

PROCEDIMENTOS MÉDICO-PERICIAIS PARA O SERVIÇO MILITAR TEMPORÁRIO

11.1. DESCRIÇÃO

Há dois tipos de Serviço Militar temporário: o obrigatório e o voluntário.

O Serviço Militar Obrigatório é exclusivo do sexo masculino e inclui os conscritos convocados aos dezoito anos de idade (praças), e os Médicos, Farmacêuticos, Dentistas e Veterinários (Oficiais), conforme preconizado na Lei do Serviço Militar (LSM) e seu Regulamento (RLSM). Esse Serviço Militar é conhecido como Inicial (SMI) e tem a duração média de doze meses, período em que é realizado o Estágio de Adaptação e Serviço (EAS). Ao final desse período, os militares são apresentados para IS, com a finalidade de Deixar o SMI. Caso haja conveniência da Administração Naval e interesse dos militares, os Oficiais serão apresentados para ingresso no SMV, enquanto as Praças serão apresentadas com a finalidade de engajamento.

O Serviço Militar Voluntário abrange ambos os sexos, estando os procedimentos médico-periciais pertinentes descritos adiante, neste capítulo.

11.2. ROTINA PARA INGRESSO NO SERVIÇO MILITAR INICIAL (SMI) PARA CONSCRITOS E MFDV

De acordo com o Decreto nº 60.822/1967, alterado pelo Decreto nº 63.078/1968 e Decreto nº 703/1992, as Instruções Gerais para a Inspeção de Saúde de Conscritos nas Forças Armadas (IGISC) balizam os seguintes procedimentos a serem adotados:

a) inspeção para Seleção de Triagem: realizada na própria localidade de alistamento e que se destina a liberar os notoriamente incapazes definitivos para o Serviço Militar (Incapaz C), por meio do exame físico sumário;

b) inspeção para Seleção Geral e Suplementar: realizada no segundo semestre do ano, que precede o da incorporação ou matrícula, coordenada pelo Exército Brasileiro (EB) e que constará de exame psicofísico o mais completo possível, sendo facultativa a solicitação de exames complementares. Deverão ser observados os padrões e índices constantes nos Anexos I, II e III da IGISC, bem como as formas de conclusão dos pareceres (laudos); e

c) inspeção para Seleção Complementar: realizada pelo Serviço de Saúde da OM, durante o período que antecede a incorporação ou a matrícula. Trata-se de revisão médica, incluindo a realização dos exames complementares previstos na IGISC e outros que os AMP julgarem pertinentes, como por exemplo, a audiometria. Somente deverão ser encaminhados à JRS, os casos de inequívoca incapacidade definitiva (Incapaz C), quando será mandatória a abertura do TIS.

11.3. VERIFICAÇÃO DE DEFICIÊNCIAS FUNCIONAIS (VDF) DURANTE A PRESTAÇÃO DE SMI

11.3.1. Finalidade

Sempre que um militar prestando SMI apresentar condição de saúde que restrinja sua capacidade laboral, e que tenha excedido o período abrangido por perícia menor, deverá ser submetido a IS para VDF por JRS. Naqueles casos em que haja previsão de afastamento superior ao permitido por perícia menor, deverá ser procedida a apresentação imediata para essa finalidade.

11.3.2. Procedimentos

a) as JRS deverão acrescentar o período recomendado de afastamento, somente nos casos em que o inspecionado possa ser enquadrado na categoria Incapaz B-1;

b) quando o período recomendado for inferior a noventa dias, os militares deverão ser novamente reapresentados para nova IS com finalidade de VDF, com antecedência de vinte dias antes do término do período anteriormente exarado;

c) a incapacidade temporária de curto prazo (Incapaz B-1), com afastamento, consecutivo ou não, igual ou superior a noventa dias, a de longo prazo (Incapaz B-2), assim como a incapacidade definitiva decorrente de moléstia, acidente ou limitações físicas sem relação de causa e efeito a condições inerentes ao serviço (Incapaz C), não demandam apresentação para nova IS de VDF ou Deixar o SMI, devendo a autoridade competente providenciar as medidas administrativas para a interrupção do Serviço Militar conforme disposto nos art. 138 e art. 140 do RLSM;

d) os casos de incapacidade temporária, decorrentes de condições que comprovadamente tenham relação de causa e efeito a condições inerentes ao serviço (AO preenchido até o campo III ou solução de ISO), em que seja necessária prorrogação da LTS por período superior a noventa dias, em decorrência do tratamento vigente, demandarão

reapresentações para IS fim VDF, sem prejuízo da medida administrativa cabível, conforme preconizado na DGPM-308 (Normas para Prestação do Serviço Militar pelos Militares da Reserva da Marinha). A qualquer tempo, por ocasião das reapresentações, as JRS deverão atentar para a recuperação da capacidade laboral do inspecionado, e, uma vez exarado o laudo de aptidão para o SMI (Apto A), deverá o militar ser apresentado para IS fim deixar o SMI. Findo o tratamento, esgotados os recursos terapêuticos disponíveis ou o prazo máximo da medida administrativa cabível (informado pela autoridade solicitante), permanecendo a incapacidade laboral, com necessidade de LTS, a JRS avaliará o caso, no sentido de aplicar os critérios de incapacidade definitiva. Tal orientação aplica-se também aos casos de doença especificada no item V do art. 108, do Estatuto dos Militares, devendo tal informação constar da conclusão da IS; e

e) a constatação inequívoca, a qualquer tempo, de invalidez (decorrente de qualquer condição de saúde) ou de incapacidade laboral em caráter definitivo, por doença e/ou sequela de acidentes relacionados ao serviço (comprovada pelo exame de sanidade do AO ou solução de ISO) ou incapacidade laboral por doença especificada no inciso V do art. 108 da Lei nº 6.880/1980, implica a aplicação do laudo de incapacidade definitiva para o SAM, em observância das instruções previstas no Capítulo 6 destas Normas.

11.3.3. Formas de Conclusão

São adotadas as seguintes formas de conclusão:

a) **APTO A:**

Quando os inspecionados preencherem os requisitos regulamentares, possuindo boas condições físicas e mentais. Podem apresentar pequenas lesões, defeitos físicos ou doenças, desde que compatíveis com o SMI e que não gerem restrições.

b) **INCAPAZ B-1:**

Quando incapazes temporariamente por doenças, lesões ou defeitos físicos recuperáveis em curto prazo. Para efeito de Serviço Militar, este prazo será de um ano.

Deverá ser acrescido no campo “texto complementar” do SINAIS o período de afastamento recomendado e se há ou não relação com AO em aberto. Tais informações deverão constar ainda da mensagem de conclusão da IS.

Exemplo: Incapaz B-1. Afastamento por sessenta dias. A condição atual tem

relação com AO em aberto.

c) **INCAPAZ B-2:**

Quando incapazes temporariamente por doenças, lesões ou defeitos físicos recuperáveis em longo prazo. Para efeito de Serviço Militar, este prazo será superior a um ano.

d) **INCAPAZ C:**

Quando incapazes definitivamente (irrecuperáveis) por doenças, lesões ou defeitos físicos, considerados incuráveis e/ ou incompatíveis com o Serviço Militar, conforme o contido nas IGISC e que não se enquadrem no especificado na alínea e do inciso 11.3.2.

Os laudos Incapaz B-1, B-2 ou C não demandam revisão *ex officio* por JSD, cabendo aos Comandos dos Distritos Navais as providências administrativas pertinentes.

11.4. ROTINA PARA CONCLUSÃO DO SMI

Ao final do Estágio de Adaptação será realizada IS, com o propósito de verificar se esses militares apresentam patologias passíveis de amparo legal ou se estão aptos para Deixar o SMI.

11.4.1. Competência e Procedimentos

Estas IS são de competência dos MPI.

Caso haja AO não concluído, ou seja, evidenciado de maneira inequívoca, a invalidez decorrente de qualquer condição de saúde ou a incapacidade laboral em caráter definitivo, por doença e/ou sequela de acidentes relacionados ao serviço (comprovada pelo exame de sanidade do AO ou solução de ISO) ou ainda, a incapacidade laboral por doença especificada no inciso V do art. 108 da Lei nº 6.880/1980, será procedido o declínio de competência para JRS, que avaliará a aplicação do laudo de incapacidade definitiva para o SAM, em observância das instruções previstas no Capítulo 6 destas Normas.

11.4.2. Formas de Conclusão

São adotadas as seguintes formas de conclusão:

a) “Apto(a) para deixar o SMI”; e

b) “Apto(a) para deixar o SMI, sendo, no entanto, portador (a) de CID, doença com relação de causa e efeito com o serviço” (laudo a ser aplicado somente em casos de doenças relacionadas ao serviço, comprovadas por ISO ou AO já concluído, auditado e numerado e que não gerem incapacidade definitiva).

11.5. ROTINA PARA INGRESSO NO SERVIÇO MILITAR VOLUNTÁRIO (SMV) DE MILITARES ORIUNDOS DO SMI

Ao final do Estágio de Adaptação é realizada IS, com o propósito de verificar se esses militares apresentam padrões de saúde que permitam a sua aptidão para Ingresso no SMV (Oficiais) ou Engajamento (Praças).

11.5.1. Finalidade

Em se tratando de oficiais, as IS deverão ser solicitadas pelas OM sob a finalidade: "Ingresso no SMV", reservando-se a finalidade "Prorrogação do Tempo de Serviço" para as IS subsequentes. Em se tratando de praças, a finalidade será "Engajamento", reservando-se a finalidade "Reengajamento" para as IS subsequentes.

11.5.2. Competência e Procedimentos

Estas IS são de competência dos MPI, que deverão observar os padrões e índices constantes do anexo N e os exames complementares especificados no anexo O.

Os casos de Inaptidão (alíneas b e d do inciso 11.5.3) deverão ser encaminhados à JRS, por declínio de competência.

A aptidão tem validade de três anos, não sendo necessária para as renovações de compromisso anual.

11.5.3. Formas de Conclusão

São adotadas as seguintes formas de conclusão:

a) "Apto(a) para Ingresso no SMV" (oficiais);

b) "Inapto(a) para Ingresso no SMV";

c) "Apto(a) para Engajamento" (praças); e

d) "Inapto(a) para Engajamento".

11.6. ROTINA PARA INGRESSO NO SMV DE CANDIDATOS ORIUNDOS DO MEIO CIVIL

Os procedimentos para Ingresso no SMV obedecerão, a princípio, ao preconizado no Capítulo 3 destas Normas, que deverão constar do Aviso de Convocação do Processo Seletivo, publicado pelos ComDN, órgãos responsáveis pelos processos seletivos do SMV em suas áreas de jurisdição. As condições de inaptidão são, em princípio, as mesmas descritas para o SAM, exceto no caso de candidatas grávidas, que deverão ser consideradas inaptas, em cumprimento à DGPM-308. A constatação de gravidez, no período compreendido entre a

aptidão na IS para Ingresso e a apresentação para o início do período de adaptação, implicará apresentação da candidata para IS em grau de Revisão por "Fato Novo" médico pericial.

As orientações e os procedimentos para a realização do exame toxicológico estão previstas no Capítulo 17. O resultado positivo em exame toxicológico demandará inaptidão para esta finalidade de IS.

11.7. ROTINA PARA PRORROGAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO (OFICIAIS) E REENGAJAMENTO (PRAÇAS)

11.7.1. Finalidades

Em se tratando de oficiais, as IS deverão ser solicitadas pelas OM sob a finalidade: "Prorrogação do Tempo de Serviço". Em se tratando de praças, a finalidade será "Reengajamento".

11.7.2. Competência e Procedimentos

Estas IS são de competência dos MPI, que deverão observar os padrões e índices para permanência no SAM (anexo P).

A aptidão (com ou sem restrição) tem validade de três anos, não sendo necessárias para as renovações de compromisso anual.

Os casos de Inaptidão ou de aptidão com restrições previamente exaradas deverão ser encaminhados à JRS, por declínio de competência.

As restrições não serão discriminadas e não será mencionado o período, por tratar-se de avaliação por finalidade específica de apresentação. Caso seja verificada a necessidade de início de restrições laborativas, as JRS deverão solicitar à OM do militar a inclusão, também, da finalidade de VDF e exarar neste TIS, concomitantemente, o laudo pertinente.

Por tratar-se de modalidade de controle periódico, as orientações e os procedimentos para a realização do exame toxicológico estão previstas no Capítulo 17. O resultado positivo em exame toxicológico demandará inaptidão para esta IS.

11.7.3. Formas de Conclusão

São adotadas as seguintes formas de conclusão:

"Apto(a) para o SMV";

"Apto(a) para o SMV, com restrições"; e

"Inapto para o SMV"

11.8. VERIFICAÇÃO DE DEFICIÊNCIA FUNCIONAL (VDF), TÉRMINO DE INCAPACIDADE/RESTRIÇÕES PARA MILITARES PRESTANDO SMV

11.8.1. Finalidade

Sempre que um militar do SMV apresentar condição de saúde que restrinja sua capacidade laboral, que tenha excedido o período abrangido por perícia menor, deverá ser submetido a IS para VDF por JRS. Naqueles casos em que haja previsão de afastamento superior ao permitido por perícia menor, deverá ser procedida a apresentação imediata para essa finalidade.

11.8.2. Procedimentos

a) as Orientações Gerais com relação ao controle dos prazos e apresentações de militares em VDF, restrições ou LTS, contidas no Capítulo 6 destas Normas, também devem ser observadas por ocasião dos procedimentos médico-periciais do SMV;

b) os padrões de Aptidão funcional são aqueles descritos no Capítulo 6 destas Normas. Militares do SMV poderão se mantidos em restrições por até 36 meses, limitados a 180 dias por IS. Após 36 meses e/ou uma vez atingido o tempo de serviço máximo permitido pela legislação em vigor, a OM do militar deverá apresentá-lo para deixar o SMV;

c) os militares do SMV considerados incapazes temporariamente pela JRS, por períodos inferiores a noventa dias deverão ser reapresentados para Término de Incapacidade. A prorrogação da LTS por período igual ou superior a noventa dias, consecutivos ou não, não demanda apresentação para IS fim Término de Incapacidade ou Deixar o SMV, devendo a autoridade competente providenciar as medidas administrativas para o licenciamento por conveniência do serviço, conforme legislação vigente. Tais orientações se aplicam às LTS decorrentes de moléstia, acidente ou limitações físicas sem relação de causa e efeito a condições inerentes ao serviço;

d) os casos de incapacidade temporária, decorrentes de condições que comprovadamente tenham relação de causa e efeito a condições inerentes ao serviço (AO preenchido até o campo III ou ISO), em que seja necessária prorrogação da LTS por período superior a noventa dias, em decorrência do tratamento vigente, demandarão reapresentação para IS fim Término de Incapacidade, sem prejuízo da medida administrativa cabível, conforme preconizado na legislação vigente. A qualquer tempo, por ocasião das reapresentações, as JRS

deverão atentar para a recuperação da capacidade laboral do inspecionado, e, uma vez exarado o laudo de aptidão para o SMV, com ou sem restrições, deverá o militar ser apresentado para IS fim deixar o SMV. Findo o tratamento, esgotados os recursos terapêuticos disponíveis ou o prazo máximo de agregação (informado pela autoridade solicitante), permanecendo a incapacidade laboral, com necessidade de LTS, a JRS avaliará o caso, no sentido de aplicar os critérios de incapacidade definitiva. Tal orientação aplica-se também aos casos de doença especificada no item V do art.108 do Estatuto dos Militares, devendo tal informação constar da conclusão da IS; e

e) a constatação inequívoca, a qualquer tempo, de invalidez (decorrente de qualquer condição de saúde) ou de incapacidade laboral em caráter definitivo, por doença e/ou sequela de acidentes relacionados ao serviço (comprovada pelo exame de sanidade do AO ou solução de ISO) ou incapacidade laboral por doença especificada no inciso V do art. 108 da Lei nº 6.880/1980, implica a aplicação do laudo de incapacidade definitiva para o SAM, em observância das instruções previstas no Capítulo 6 destas Normas.

11.8.3. Formas de Conclusão

a) “Apto(a) para o SMV”;

b) Apto(a) para o SMV com restrições (discriminar quais, tempo a declarar e a expressão “em prorrogação” se for o caso);

c) “Incapaz Temporariamente para o SMV, necessitando de _____(tempo a declarar em dias) de LTS”;

d) “Incapaz Temporariamente para o SMV, por doença especificada no item V do art.108 da lei nº 6.880/80, necessitando de _____(tempo a declarar em dias) de LTS”; e

e) “Incapaz Temporariamente para o SMV, por doença com relação de causa e efeito com o serviço, necessitando de _____(tempo a declarar em dias) de LTS”.

Laudo a ser exarado, apenas na vigência de AO atestando acidente decorrente de ato em serviço, cujo exame de sanidade tenha sido realizado e a incapacidade laboral possua nexo causal com o referido acidente.

Na vigência de AO, atestando acidente decorrente de ato em serviço, cujo exame de sanidade ainda não tenha sido realizado, tal informação deverá ser acrescida no campo “texto complementar” do SINAIS, assim como da mensagem de conclusão da IS, da seguinte forma:

“A condição atual tem relação com AO em aberto.”

11.9. ROTINA PARA DEIXAR O SMV

Esta IS tem o propósito de verificar se esses militares apresentam patologias passíveis de amparo legal ou se estão aptos para Deixar o SMV.

11.9.1. Competência e Procedimentos

Estas IS são de competência dos MPI.

Caso haja AO não concluído, ou seja, evidenciada de maneira inequívoca, a invalidez (decorrente de qualquer condição de saúde) ou a incapacidade laboral em caráter definitivo, por doença e/ou sequela de acidentes relacionados ao serviço (comprovada pelo exame de sanidade do AO ou solução de ISO) ou ainda a incapacidade laboral por doença especificada no inciso V, do art. 108 da Lei nº 6.880/1980, será procedido declínio de competência para JRS, que avaliará a aplicação do laudo de incapacidade definitiva para o SAM, em observância das instruções previstas no Capítulo 6 destas Normas.

Em se tratando de grávida saudável, apresentada para Deixar o SMV, esta deverá ser considerada apta pela JS, aplicando-se o laudo da alínea c, do inciso 11.9.2.

Não há impedimento para que militares portadores de doenças especificadas no item V, do art.108, do Estatuto dos Militares ou condições de saúde com relação de causa e efeito com o serviço sejam considerados aptos em IS para deixar o SMV, desde que não apresentem total incapacidade laboral no momento da IS. Em tais casos, é imprescindível registrar nos campos apropriados do TIS, a(s) CID(s) e todas as informações médicas relativas às patologias constatadas, bem como a fundamentação técnica da aptidão de acordo com os atualizados da literatura médica especializada.

11.9.2. Formas de Conclusão

a) “Apto(a) para deixar o SMV”;

b) “Apto(a) para deixar o SMV, sendo, no entanto, portador(a) de CID, doença com relação de causa e efeito com o serviço” (laudo a ser aplicado somente em casos de doenças relacionadas ao serviço, comprovadas por ISO ou AO já concluído, auditado e numerado e que não gerem incapacidade definitiva); e

c) “Apta para deixar o SMV, estando gestante de XX semanas.”